



YAZILIM ÜRÜNLERİ KULLANIMI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: SÖZLEŞME KAPSAMI

İşbu sözleşme PROSEL "Yazılım Ürünleri Satış Sözleşmesi"nin(satış sözleşmesi) eki ve devamı niteliğinde ve satış sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olup no ve/...../..... tarihli satış sözleşmesinde belirtilen yazılım ürününün veya ürünlerinin kullanım lisans hakları konusunda PROSEL Yazılım Ticaret Ltd. Şti (PROSEL) ile satış sözleşmesinde açık ünvanı ve adresi yazılı MÜŞTERİ 'nin karşılıklı sorumluluk ve haklarını tarif eder.

MADDE 2: KULLANIM LİSANSI KAPSAMI

- 2.1 Kullanım lisansı MÜŞTERİ 'ye, yazılımları, satış sözleşmesinde belirtilen lokasyon ve kullanıcı sayısını asmamak kaydıyla bilgisayarlarına kurma, daimi olarak kullanma ve sadece yedekleme amacıyla kopyalama hakkı verir. Yazılımın lisansta belirtilenden fazla lokasyonda ve belirtilenden fazla kullanıcı tarafından kullanılabilmesi için yeni bir yazılım paketi veya ek kullanıcı lisansı satın alınmalıdır.
- 2.2 Kullanım lisansı, yazılımların bilgisayara yüklenmesi, çalıştırılması, kullanılması ve yedeğinin alınması haklarını kapsar.
- 2.3 MÜŞTERİ, yazılımları ödünç vermek, kiralamak gibi bedelli veya bedelsiz hiçbir biçimde üçüncü kişilerin yararına sunamaz, kullandıramaz.
- 2.4 Münhasır olmayan bu hakkın dışında kalan tüm diğer telif hakları ve mülkiyet hakkı PROSEL'e aittir ve bu sözleşme kapsamı dışındadır.
- 2.5 MÜŞTERİ, bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini hiçbir şekilde üçüncü bir kişiye devredemez.

MADDE 3: AYIPLI ÜRÜN ve KULLANICI HAKLARI

- 3.1 Arızalı çıkan yazılım ürünleri, kayıtlı olduğu CD-ROM ve yazılı doküman, fatura tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde iade edildiği takdirde yenisi ile değiştirilir veya bedeli karşılığında iade alınır veya arızalı malzemenin bedeli satış fiyatından düşülür. MÜŞTERİ bu hakkını, faturası ile birlikte yazılımı satın aldığı PROSEL Yetkili Satıcısına başvurarak kullanır. MÜŞTERİ, belirtilen süreden sonra ayıplı mal itirazında bulunamaz.
- 3.2 MÜŞTERİ, fatura tarihinden itibaren 1 aylık süre içerisinde yazılımı herhangi bir neden göstermeksizin iade edebilir. İadeler, iade faturası, ürüne ait cd, kullanım kılavuzu ve sair tüm materyaller ve MÜŞTERİ 'nin bir yetkilisi tarafından doldurulmuş ve imzalanmış İADE FORMU ile birlikte kabul edilir. İade faturası kesilmediği, tüm materyallerin iade edilmediği ve İADE FORMU' nun olmadığı durumlarda iade kesinlikle kabul edilmez.
- 3.3 Ayıplı mal kapsamında olmayan tüm iadelerde PROSEL MÜŞTERİ' ya yalnızca lisans bedelini geri öder. Toplam satış bedelinin %30 unu oluşturan kuruluş ve eğitim bedelleri geri ödenmez. Bu bedel, varsa MÜŞTERİ' nin o ana kadar ödemiş olduğu bedelden mahsup edilir, yoksa veya yeterli değilse MÜŞTERİ' nin bu bedeli PROSEL' e ödeme yükümlülüğü devam eder.

MADDE 4: GARANTİ ve PROSEL'İN SORUMLULUKLARININ SINIRLANMASI

- 4.1 PROSEL ürünlerinin garanti süresi fatura tarihinden itibaren (6ay) altı aydır.
- 4.2 PROSEL ürünlerinin dokümantasyonlarıyla uyum içinde olması ve matbu ve/veya manyetik ortamda sağlanan dokümantasyonlarında tanımlanan işlevleri en iyi şekilde yerine getirmesi için gerekli azami özeni göstermektedir. PROSEL, bu Yazılım Ürünleri Kullanım yazılımların kusursuz, hatasız, mükemmel olduğu ve kullanıcının tüm ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ve taahhütte bulunmaz.
- 4.3 PROSEL, donanım veya işletim sistemi arızasından, PROSEL tarafından temin edilmiş olsa dahi telif hakları PROSEL' e ait olmayan veritabanı yazılımından, iletişim ağı tasarım ve bağlantı hatalarından, elektrik problemlerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden, diğer programlardan ve kullanıcı hatalarından kaynaklanacak bilgi kayıplarından ve yazılım hatalarından sorumlu tutulamaz.
- 4.4 Yazılımların kullanılması ile oluşan bilgilerin düzenli olarak yedeğinin alınmasından MÜŞTERİ sorumludur. PROSEL manyetik ortamda saklanan bilgilerin güvenliğini garanti edemez.
- 4.5 MÜŞTERİ, kullanım lisansını aldığı yazılımları kuracağı ve kullanacağı bilgisayarların ve çevre birimlerinin yazılım dokümantasyonunda belirtilen asgari teknik özelliklere sahip olmasından sorumludur. MÜŞTERİ, PROSEL' in yazılım-donanım uyumsuzluğu ile ilgili hiçbir maddi ve hukuki sorumluluğunun bulunmadığını, PROSEL' in

sorumluluk sınırının sözleşme konusu yazılım ürünleri için kullanım lisansı verilmesi ile sınırlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

- 4.6 PROSEL, yazılım ürünlerinin yanlış kullanımından veya hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki ve mali sonuçlardan, kazanç veya kayıplardan hiçbir biçimde sorumlu değildir.
- 4.7 Taraflar, doğrudan veya dolaylı olarak bu sözleşmeden kaynaklanacak kendi aralarındaki tüm ihtilaflarda diğer taraftan talep edebilecekleri her türlü tazminat miktarının (mali sorumluluğun) MÜŞTERİ' nin lisans bedeli olarak ödediği miktarla sınırlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmişlerdir. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nu ihlal eden eylemler saklı kalmak kaydıyla, tazminat talebini haklı kılan herhangi bir durumda PROSEL, MÜŞTERİ' den sadece bu sözleşmenin toplam bedeli kadar tazminat talep edebilir. MÜŞTERİ da herhangi bir nedenle yazılım lisansını iade hakkı doğduğunda, yazılımlar için ödediği lisans bedeli dışında herhangi bir nam altında tazminat talebinde bulunmamayı peşinen kabul ve taahhüt eder. Taraflar, bu şekilde karşılıklı olarak sorumluluklarını sınırlamışlardır.
- 4.8 Taraflar, PROSEL' in bu sözleşme konusu yazılımlar üzerinde MÜŞTERİ' ya yalnızca " kullanım lisansı " verdiğini, MÜŞTERİ' nin üretkenlik, is, gelir ve/veya kâr kaybı, yazılımın yerleştirilmesi, yazılımın ve verilerin kullanılması gibi nedenlerle ortaya çıkabilecek herhangi bir kayıp veya zarar (akde/haksız fiile dayalı zararları) konularında PROSEL 'in hiç bir sorumluluğu olmadığı için bunları tazmin etmekle yükümlü olmayacağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt etmişlerdir . Taraflar arasında, yetkili kişilerin imzasını taşıyan ek bir yazılı sözleşme olmaksızın, hiçbir şirket elemanının sözlü ve yazılı beyanı, mektup, faks metni, servis formu ve benzeri muhaberat özel bir taahhüt olarak kabul edilmeyecektir.

MADDE 5: YAZILIM TEKLİF HAKLARI

- 5.1 Yazılım ve dokümantasyonun telif hakları 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve muhtelif Vergi Kanunu hükümleri ile koruma altına alınmıştır.
- 5.2 PROSEL tarafından temin edilen yazılım ürünlerinin üzerinde çalıştığı ve telif hakları PROSEL 'e ait olmayan veri tabanı, işletim sistemi ve iletişim ağı yazılımlarının geçerli ve yeterli kullanım lisansına sahip olunmasından münhasıran MÜŞTERİ sorumludur.

MADDE 6: KURULUŞ ve EĞİTİM

- 6.1 Yazılımın MÜŞTERİ 'nin bilgisayarlarına ilk kuruluşu PROSEL veya PROSEL tarafından yetkilendirilmiş PROSEL Çözüm Ortakları tarafından gerçekleştirilir. ilk kuruluş hizmeti Yazılım Ürünleri Kullanım Lisansı ve Garanti Sözleşmesi için MÜŞTERİ 'den satış sözleşmesinde belirtilen bedelin dışında ayrıca bir bedel talep edilmez.
- 6.2 İlk kuruluş hizmetlerine fatura, irsaliye, sözleşme, senet, tahsilat makbuzu, teşekkür mektubu, stok belgesi, uyarı mektubu dökümlerinden MÜŞTERİ tarafından "FORM TASARIM TALEP FORMU" ile talep edilenlerinin MÜŞTERİ 'nin matbu formlarına uyarlanması isi dahildir. Kuruluş sırasında MÜŞTERİ bu tür matbu formların bir örneğini PROSEL 'e teslim etmeyi ya da ilk kuruluşu takip eden 15 gün içerisinde kendi olanaklarıyla PROSEL 'e ulaştırmayı kabul eder. Form tasarımları MÜŞTERİ 'ya internet üzerinden ulaştırılır. MÜŞTERİ 'nin internet bağlantısının olmaması durumunda form tasarımları CD-ROM üzerinde ve kargo ile MÜŞTERİ 'ya ulaştırılır. Bu durumda kargo giderleri MÜŞTERİ 'ya aittir.
- 6.3 MÜŞTERİ tarafından yapılacak her türlü yeniden kuruluş ve form tasarım talepleri PROSEL tarafından ilan edilen tarifeler üzerinden ayrıca ücretlendirilir.
- 6.4 PROSEL MÜŞTERİ 'nin personeline satış sözleşmesinde belirtilen sekil ve şartlarda ücretsiz eğitim vermeyi kabul ve taahhüt eder. Ancak eğitim hizmetinden yararlanabilecek personel sayısı MÜŞTERİ 'nin satın almış olduğu kullanıcı lisansı ile sınırlıdır.
- 6.5 MÜŞTERİ 'nin işyerinde yapılacak eğitimler yazılımın ilk kuruluşunun yapıldığı tarihte ve ilk kuruluşu takiben gerçekleştirilir.
- 6.6 MÜŞTERİ 'nin, tüm eğitimlerin kendi belirleyeceği bir adreste yapılmasını talep etmesi durumunda bu hizmet PROSEL tarafından ilan edilen tarifeler üzerinden ayrıca ücretlendirilir.
- 6.7 MÜŞTERİ, çalışanlarının eğitime katılımlarını ve eğitimlerinin sürekliliğini sağlamakla sorumludur. Önceden haber vermeden planlanan eğitimlere katılım sağlanmaması veya eğitimlerin yarıda bırakılması durumunda eğitim verilmiş sayılır.

MADDE 7: SÜRÜM/VERSİYON DEĞİŞİMİ ve BAKIM

- 7.1 PROSEL, MÜŞTERİ 'nin kullanım lisansını satın aldığı tarihten itibaren altı ay süre ile MÜŞTERİ 'ya limitsiz telefon desteğini ve ilgili yazılımların varsa yeni sürümlerini yükleme hakkını ücretsiz olarak verir. Bu sürenin bitiminden sonra MÜŞTERİ dilerse PROSEL 'den veya PROSEL Çözüm Ortaklarından satın alacağı " YILLIK BAKIM VE DESTEK SÖZLESMESİ" ile bu destek ve hizmetlerden yararlanmaya devam eder. " YILLIK BAKIM VE DESTEK SÖZLESMESİ " bedeli satın alınan ürünlerin PROSEL tarafından ilan edilmiş cari satış bedellerinin %25'i ile sınırlıdır.
- 7.2 PROSEL önceden haber vermeksizin yazılımlarında ve yazılı dokümanlarında değişiklikler yapma, yazılım ürünlerinin yeni versiyon ve sürümlerini çıkarma hakkına sahiptir. MÜŞTERİ bu yeni versiyon veya sürümü ve yeni yazılı dokümanı ancak fiyat listelerinde belirtilecek olan "yeni versiyona/sürüme geçiş" bedelini ödeyerek yeni bir lisans almakla veya "YILLIK BAKIM VE DESTEK SÖZLESMESİ" çerçevesinde elde edebilir.
- 7.3 Yeni versiyon veya sürümü çıkan bir yazılımın mevcut versiyon veya sürümü, yeni versiyon veya sürümün piyasaya çıkış tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile desteklenir. Ancak, mevzuatta meydana gelen değişiklikler ve programın çalışmasıyla ilgili düzeltme ve yenilikler eski sürüm ve versiyonlara uygulanmaz. Üç yıllık süre sonunda eski versiyon veya sürüm üretimden kaldırılır. Üretimden kalkan versiyon ve sürümlerin program CD ROM'ları, dokümantasyonu ve bu yazılımlar için destek hizmeti PROSEL 'den temin edilemez. PROSEL yeni çıkan versiyon veya sürümlerin MÜŞTERİ 'nin mevcut donanım ve işletim sistemi ile çalışacağını hiçbir şart ve şekil altında taahhüt etmez.
- 7.4 PROSEL yazılım ürünlerinin üzerinde çalıştığı işletim sistemi, veritabanı ve iletişim ağı yazılımlarına destek hizmeti vermek ve bunlardan kaynaklanan sorunlara çözüm getirmek PROSEL 'in görev ve sorumluluğuna girmez.

MADDE 8: SÖZLEŞMENİN FESHİ

- 8.1 Aşağıdaki hallerde lisans sözleşmesi başka bir hükme, ihtar, ihbara gerek olmaksızın bozucu şartla kendiliğinden sona erer.
MÜŞTERİ'nin lisans bedelini ödememesi veya eksik ödemesi halinde, MÜŞTERİ'nin PROSEL 'in telif haklarını ihlal etmesi halinde.
- 8.2 MÜŞTERİ bu durumda, elinde bulunan yazılım ve dokümantasyonu sözleşmenin sona erme tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde başkaca bir hükme, ihbara, ihtar gerek olmaksızın yazılımı satın aldığı PROSEL Yetkili Satıcısına teslim etmekle ve bilgisayarlarında yüklü bulunan yazılımın tüm kopyalarını silmekle yükümlüdür.
- 8.3 Sözleşmenin bozucu şartla sona ermesi halinde, MÜŞTERİ 'nin bu sözleşme ile üstlenmiş olduğu "bilgisayar yazılımının kullanma lisans bedeli" sözleşme akit tarihinden sona erme tarihine kadar olan süreyi kapsayan "sürelili kullanma lisans bedeline dönüşür. Bu bedel, varsa MÜŞTERİ 'nin o ana kadar ödemiş olduğu bedelden mahsup edilir, yoksa veya yeterli değilse MÜŞTERİ 'nin bu bedeli PROSEL 'e ödeme yükümlülüğü devam eder

MADDE 9: SAİR HÜKÜMLER

- 9.1 Bu sözleşmenin imzalanması ile bundan önce taraflar arasında bu yazılım lisansı ile ilgili olarak cereyan etmiş karşılıklı yazılı ve sözlü teklifler, icap ve kabuller, yazılı anlaşmalar, ticari diğer yazışmalar ve taahhütler hükmünü yitirir.
- 9.2 Bu sözleşmedeki hükümler ancak karşılıklı olarak imzalanmış ek sözleşmeler ile değiştirilebilir. Bunun dışındaki hiçbir beyan ve yazı sözleşmenin tadili anlamına gelmez.
- 9.3 MÜŞTERİ 'nin satış sözleşmesinde belirtmiş olduğu adres akdi tebligat adresi olup bu adrese yapılacak tebligatlar iade olsa bile yapılmış sayılır. Bu adres aynı zamanda yazılım ürününün teslimat adresidir.
- 9.4 Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklarda İzmir icra daireleri ve mahkemeleri yetkilidir. Anlaşmazlıklarda T.C. Kanunları uygulanır.

MÜŞTERİ

Şirket Ünvanı :
Adres :

FİRMA

Şirket Ünvanı : Prosel Bilgisayar Elektronik
Yazılım Ltd. Şti.
Adres : Halkapınar Mahallesi,
1203/11. Sokak, No: 5-7
Megapol Çarşı Kule
Premium Ofis, Kat: 21



**No: 217 Halkapınar,
Konak - İzmir TR**

Telefon :
Fax :
Ad&Soyad :
İmza :

Telefon :
Ad&Soyad :
İmza :

0 (232) 388 84 82